

**BESOINS PROPRES DE L'AGENCE
LICENCE TYPE DE l'ESA 4**

[Contractant]

et

[Agence spatiale européenne]

**Licence de propriété intellectuelle de l'ESA
pour les besoins propres de l'Agence**

Contrat partiellement financé par l'ESA N° []

LICENCE TYPE DE L'ESA 4

[TITRE - basé sur les tâches contractuelles faisant l'objet d'une licence]

LE PRÉSENT ACCORD est conclu le 200[]

ENTRE :

- (1) [Contractant - numéro d'enregistrement de la société, adresse légale]
(" le Concédant ")

et

- (2) [L'Agence spatiale européenne, établie par la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne, dont le siège est sis 8-10, rue Mario Nikis, 75738 Paris, Cedex 15 - France] (" le Titulaire")]

CONSIDÉRANT :

- (A) que le Concédant a passé un accord avec le Titulaire pour l'exécution de certaines tâches – accord identifié par le numéro de série ESA [numéro de série] (" le Contrat "),
- (B) que le Concédant est le détenteur des droits de propriété intellectuelle découlant des tâches exécutées au titre du Contrat (" les tâches contractuelles " - définies ci-après) et qu'il a convenu, aux termes du Contrat, d'en concéder la licence pour les besoins propres de l'Agence,

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIVIT :

1. Définitions

- 1.1 **"Besoins propres de l'Agence"** : les activités et programmes entrepris par l'Agence spatiale européenne dans le domaine de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales conformément à l'Article V.1 (a) et (b) de la Convention de l'Agence spatiale européenne, tels qu'ils sont spécifiquement définis à l'Annexe 1¹.

"Droits de propriété intellectuelle préexistants" : l'ensemble des droits de propriété intellectuelle non issus d'un contrat avec l'Agence, nés avant l'exécution du contrat ou pendant celle-ci, qui sont utilisés par le Contractant

¹ Le Contractant peut souhaiter limiter la licence à certains projets spécifiques de l'Agence afin de connaître les utilisateurs de sa technologie et de savoir à quelles fins elle est destinée. Dans ce cas, les programmes spécifiquement concernés peuvent être définis en Annexe 1.

LICENCE TYPE DE L'ESA 4

et/ou l'Agence pour exécuter le contrat ou qui sont nécessaires à l'utilisation de tout produit, application ou résultat issu du contrat.

"Tâches contractuelles" : les travaux résultant de l'exécution du contrat, y compris les informations, les procédés, les données, les avant-projets, les plans, les diagrammes, les modèles, les spécifications, les biens, les produits et tous les logiciels développés dans le cadre de l'exécution du contrat, tels qu'ils sont définis à l'Annexe 1².

"Conditions favorables" : les conditions auxquelles le vendeur est prêt à vendre et que l'acheteur est prêt à accepter et qui sont plus favorables à l'acheteur que les conditions du marché (et qui permettent normalement au vendeur de réaliser un profit raisonnable).

"Droits de propriété intellectuelle" : l'ensemble des droits de propriété intellectuelle enregistrés et l'ensemble des droits de propriété intellectuelle non enregistrés prévus par la loi sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur enregistrement auprès d'une autorité ou d'un bureau, y compris l'ensemble des droits sur les informations, données, avant-projets, plans, diagrammes, modèles, formules et spécifications ainsi que l'ensemble des droits d'auteur, des marques de fabrique non déposées, des droits sur les dessins, des droits sur les bases de données, des droits sur la topographie, du savoir-faire et des secrets de fabrication ou droits équivalents ou des droits d'action partout dans le monde.

"Intérêt commercial légitime du contractant" : un intérêt dont le contractant peut démontrer qu'il est important pour lui permettre d'exploiter au plan commercial, pendant un laps de temps défini, les droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat. Cet intérêt commercial couvre sans s'y limiter une position commerciale par rapport à un concurrent, les pertes de profits ou la survie d'un projet.

"Conditions du marché" : les conditions auxquelles un vendeur est prêt à vendre et qu'un acheteur est prêt à accepter sans que l'Agence exerce de restriction ou d'influence.

"Droits de propriété intellectuelle enregistrés" : ensemble des droits de propriété enregistrés ou des demandes d'enregistrement énumérés en Annexe 1 et des droits de propriété enregistrés ou des demandes

² Il est de l'intérêt du contractant et de l'Agence spatiale européenne de définir les droits faisant l'objet de la licence et donc de fournir une description des tâches contractuelles appropriées. N.B. : Il convient de ne définir que les tâches contractuelles "appropriées", ce qui ne couvre pas nécessairement tous les travaux prévus par le contrat. Il convient de noter également que les tâches contractuelles appropriées peuvent inclure des documents écrits aussi bien que des logiciels et des produits, ce qui signifie qu'il peut exister différents droits de propriété intellectuelle protégeant ces travaux.

LICENCE TYPE DE L'ESA 4

d'enregistrement, présents ou futurs, basés sur ceux énumérés en Annexe 1, ainsi que des droits équivalents et droits d'action partout dans le monde.

"Territoire" : tous les pays du monde.

- 1.2 En cas de conflit entre les dispositions du présent accord et celles du Contrat, ce sont les termes et conditions du Contrat qui prévalent.
- 1.3 En cas de différend né de l'interprétation des conditions du marché, des conditions favorables et/ou de l'intérêt commercial légitime, toute partie réclamant l'accès aux droits de propriété intellectuelle issus des travaux exécutés au titre du contrat ou l'utilisation desdits droits peut demander un avis motivé à caractère contraignant à une instance dont les parties seront convenues (faute d'accord entre les parties sur le choix de l'instance, le différend est soumis à l'Agence spatiale européenne).

2. Licence

- 2.1 En considération de la passation du contrat par le Titulaire, le Concédant accepte les présents termes et conditions et accorde au Titulaire une licence gratuite et non exclusive d'utilisation dans les limites du territoire et pour les besoins propres de l'Agence de tous les droits de propriété intellectuelle lui appartenant au titre des tâches contractuelles définies à l'Annexe 1.
- 2.2 Le terme "utilisation" inclut, dans le cas des logiciels, le droit d'exploiter, d'intégrer, de valider et de modifier lesdits logiciels, ainsi que d'en assurer l'entretien.
- 2.3 Le Titulaire ne peut accorder une sous-licence d'utilisation des droits de propriété intellectuelle qui lui sont concédés au titre du présent accord pour les besoins propres de l'Agence qu'aux termes dont il sera convenu avec le Concédant, après notification écrite adressée au Concédant³.
- 2.4 À la demande et aux frais du Titulaire, le Concédant exécute toute activité et produit tout document supplémentaire légitimement nécessaires pour enregistrer ou protéger la présente licence de droits de propriété intellectuelle découlant des tâches contractuelles⁴.

³ N.B. : Toute sous-licence est accordée à un tiers et ses termes et conditions doivent être, de ce fait, plus détaillés.

⁴ Dans certains pays, le titulaire peut souhaiter protéger la licence de droits de propriété intellectuelle en l'enregistrant auprès de l'office des brevets local. La licence bénéficie ainsi d'une attestation publique. Plutôt que de produire l'intégralité du présent accord (qui constitue une licence d'utilisation de L'ENSEMBLE des droits de propriété intellectuelle protégeant les tâches contractuelles), il est préférable de faire enregistrer une confirmation de licence abrégée.

LICENCE TYPE DE L'ESA 4

- 2.5 Il convient de rappeler pour lever toute ambiguïté que tout droit de propriété intellectuelle appartenant au Concédant au titre des tâches contractuelles demeure sa propriété et qu'aucune déclaration ni aucun acte produit par le titulaire de la licence (ou d'une sous-licence) ne peut conférer ni ne peut être interprété comme conférant un autre droit, titre, licence ou intérêt quelconque dans les tâches contractuelles.

3. Avis

- 3.1 Les notifications faites en vertu du présent accord doivent être adressées à :

Nom	_____	_____
Adresse	_____	_____
Tél.	_____	_____
Fax	_____	_____
e-mail	_____	_____

pour le Concédant

pour le Titulaire

- 3.2 Les notifications faites au titre du présent accord sont réputées valides et effectives qu'elles soient reçues par courrier, par fax ou par e-mail pourvu qu'il y ait confirmation écrite de leur réception.

4. [Logiciel]⁵

- 4.1 Le Concédant dépose le code source des logiciels mis au point dans le cadre des tâches contractuelles, auprès d'un agent de code source afin qu'il soit mis à la disposition du Titulaire de la licence (accompagné des documents nécessaires à son exploitation) pour les besoins propres de l'Agence :

- (a) si le Concédant devient insolvable, cesse son activité, s'il est nommé un séquestre, un liquidateur, un administrateur judiciaire, un syndic de faillite ou un officier similaire pour l'administration de tout ou partie de ses biens ou s'il est prononcé une ordonnance ou une résolution de liquidation du Concédant (sauf en cas de liquidation sans insolvabilité dans le cadre d'une réorganisation ou d'une fusion) ;
- (b) si le Concédant se rend coupable d'une violation substantielle du contrat à laquelle il ne peut être remédié ou à laquelle il peut être remédié mais sans que le remède soit apporté dans un délai de 60 jours à compter de sa notification au Titulaire ;

⁵ La présente clause n'a lieu d'être que si les tâches contractuelles comprennent des logiciels créés par le Contractant pour l'Agence. Elle reflète l'obligation inscrite dans le contrat de maîtrise d'œuvre de déposer le code source auprès d'un agent de code source.

LICENCE TYPE DE L'ESA 4

- (c) si le Concédant cède les droits de propriété intellectuelle protégeant le code source.
- 4.2 Sur demande de l'Agence et pour les besoins propres de celle-ci, le Concédant communique au Titulaire, dans des conditions de confidentialité dont il sera convenu, le code source du logiciel élaboré au titre des tâches contractuelles (ou requiert de l'agent de code source qu'il communique ce dernier au Titulaire) :
- (a) afin d'exploiter, d'intégrer ou de valider le logiciel élaboré au titre du contrat avec d'autres systèmes du Titulaire ;
 - (b) afin d'assurer la maintenance du logiciel élaboré au titre du contrat ou de procéder à sa modification ;
 - (c) afin d'exploiter, d'intégrer, de valider ou d'assurer la maintenance ou la modification de mises à jour, de modifications ou d'améliorations du logiciel élaboré au titre du contrat.

5. [Droits de propriété intellectuelle préexistants]⁶

- 5.1 Si, pour le projet de l'Agence spatiale européenne spécifié dans le contrat, le Titulaire a besoin d'utiliser des droits de propriété intellectuelle préexistants détenus par le Concédant, ce dernier lui concède à des conditions favorables une licence mondiale irrévocable lui permettant d'utiliser et de modifier tout produit, application ou résultat du contrat pour ce projet.
- 5.2 Si le Titulaire de la licence a besoin d'utiliser des droits de propriété intellectuelle préexistants détenus par le Concédant afin d'utiliser et de modifier tout produit, application ou résultat d'un contrat pour les besoins propres de l'Agence (autres que ceux du projet spécifié dans le contrat), le Concédant accorde une licence au titulaire aux conditions du marché, sauf si cela est contraire à l'intérêt commercial légitime du Contractant.

6. Divers

- 6.1 Dans les limites prévues par la loi, le Concédant ne fait valoir ni ne garantit l'exactitude, le format (que ce soit sous forme de copie papier ou sous forme électronique), l'adéquation ou la conformité à des fins données des informations ou des documents liés aux tâches contractuelles fournis au titre du présent accord. Il n'assume aucune forme de responsabilité en cas de pertes, dommages ou dépenses infligés au titulaire de la licence qui résulteraient d'une quelconque action de tiers ou d'une quelconque action directe ou indirecte du Titulaire de la licence découlant de l'accès à des

⁶ La présente clause n'a lieu d'être que s'il existe des droits de propriété intellectuelle préexistants dans le cadre des tâches contractuelles.

LICENCE TYPE DE L'ESA 4

informations ou à des documents liés aux tâches contractuelles, ou découlant de leur utilisation, de leur communication ou de leur copie, à moins que lesdits pertes, dommages ou dépenses ne puissent être exclus par convention en application du droit régissant le présent accord.⁷

- 6.2 Le présent accord est conclu au bénéfice du Titulaire de la licence et celui-ci ne peuvent céder ou transférer aucun droit, titre, licence ou intérêt obtenu en vertu du présent accord sans le consentement écrit préalable du Concédant.
- 6.3 Aucun amendement apporté au présent accord n'engage les parties ni n'a force obligatoire à moins d'avoir été rédigé par écrit et signé à la fois par le Concédant et par le Titulaire de la licence.

7. Différends/Droit applicable

- 7.1 La validité, l'interprétation et l'exécution du présent accord sont régies par le Droit de [pays du Concédant].
- 7.2 Tout différend né du présent accord ou lié à celui-ci est définitivement réglé en application du Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément audit Règlement.

EN FOI DE QUOI, le présent accord a été signé à la date indiquée en premier lieu

par []
pour et au nom de
[le Contractant – nom complet]

par []
pour et au nom de
[l'Agence spatiale
européenne]

Date : _____

Date : _____

⁷

Dans certains pays, certaines responsabilités ne peuvent être exclues par contrat. Si le droit régissant l'accord autorise l'exclusion de toutes les responsabilités, celles-ci doivent toutes l'être sous réserve que cette disposition ne soit pas en conflit avec le Contrat.

Annexe 1

Besoins propres de l'Agence

[Indiquer les besoins, activités ou programmes particuliers de l'Agence spatiale européenne pour lesquels les tâches contractuelles font l'objet d'une licence de propriété intellectuelle.]

Tâches contractuelles concernées

[Fournir une description ou une spécification des travaux concernés devant faire l'objet d'une licence de propriété intellectuelle – ce qui pourra comprendre des documents, des plans, des dessins, des produits ou des logiciels.]

Droits de propriété intellectuelle enregistrés

Brevets (et demandes)

[illegible]